

Согласие законного представителя на фото- и видеосъёмку ребёнка, использование его изображения и предоставление фото- и видеоотчётов

Редакция № 2

Настоящее согласие оформляется отдельно от публичной оферты, договора и иных документов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и статьёй 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Оператор

Общество с ограниченной ответственностью «Чемпион и К»

ИНН 5403027269, ОГРН 1175476013888

Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, пер. 9-й Бронный, д. 37

Электронная почта: income@champion-football.ru

2. Законный представитель и ребёнок

2.1. Согласие предоставляет родитель, усыновитель, опекун или иной законный представитель ребёнка.

2.2. При электронном подтверждении согласия Оператор связывает его с номером телефона или учётной записью законного представителя, а также со сведениями о ребёнке, ранее переданными для организации занятий.

3. Содержание согласия

3.1. Я подтверждаю, что являюсь законным представителем ребёнка, сведения о котором переданы ООО «Чемпион и К», и добровольно даю согласие:

3.1.1. на фотографирование и видеосъёмку ребёнка во время пробных и постоянных занятий;

3.1.2. на сбор, запись, систематизацию, хранение, извлечение, использование, предоставление доступа, удаление и уничтожение полученных фотографий и видеозаписей;

3.1.3. на использование изображения ребёнка в полученных фото- и видеоматериалах и предоставление фотографий и видеозаписей через Личный кабинет, закрытый чат соответствующей группы или адресную переписку в мессенджере родителям и законным представителям детей, которые посещают эту группу.

3.2. Я понимаю, что фото- и видеоотчёты могут содержать общие фотографии и видеозаписи, на которых одновременно изображены несколько детей.

4. Цели и ограничения использования

4.1. Фотографии и видеозаписи используются только для документального подтверждения факта проведения занятия и присутствия ребёнка, рассмотрения возможных вопросов и споров о посещаемости, контроля качества услуг и предоставления закрытых фото- и видеоотчётов родителям соответствующей группы.

4.2. Настоящее согласие не разрешает размещать фотографии и видеозаписи в открытом доступе или использовать их в рекламе. Для такого использования требуется отдельное согласие законного представителя.

4.3. Фотографии и видеозаписи не используются для установления личности с применением систем распознавания лиц и не обрабатываются в целях биометрической идентификации или аутентификации.

4.4. Получателям фото- и видеоотчётов сообщается, что фотографии и видеозаписи предназначены для личного семейного просмотра. Материалы, на которых изображены другие дети, не следует публиковать, пересылать или иным способом распространять без согласия их законных представителей.

5. Срок действия согласия и хранения фото- и видеоматериалов

5.1. Согласие действует с момента его подтверждения до прекращения посещения ребёнком занятий либо до отзыва согласия, в зависимости от того, что наступит раньше.

5.2. Каждая фотография и видеозапись хранится в информационных системах Оператора не более пяти месяцев с даты соответствующего занятия.

5.3. По истечении срока хранения фотография или видеозапись удаляется, если дальнейшее хранение соответствующего материала не требуется для рассмотрения обращения, претензии, спора о посещаемости или защиты прав Оператора.

5.4. Оператор не может удалить копии фотографий и видеозаписей, которые получатели фото- и видеоотчёта ранее сохранили на своих устройствах. При этом Оператор прекращает дальнейшее предоставление таких материалов со своей стороны в соответствии с условиями настоящего согласия.

6. Отзыв согласия

6.1. Согласие можно отозвать в любое время, направив сообщение по адресу income@champion-football.ru.

6.2. Отзыв согласия действует на будущее. С даты получения отзыва Оператор прекращает фото- и видеосъёмку ребёнка и не включает его узнаваемое изображение в новые фото- и видеоотчёты.

Групповые материалы, созданные до получения отзыва, не подлежат обязательному удалению или изменению только вследствие отзыва согласия одного законного представителя. Такие материалы могут храниться до истечения срока, установленного пунктом 5.2 настоящего Согласия, если их хранение необходимо для подтверждения проведения и посещения занятий, рассмотрения обращений и споров либо защиты прав Оператора и других участников соответствующих отношений.

Материалы, для дальнейшей обработки которых отсутствует иное законное основание, удаляются в срок, установленный законодательством Российской Федерации. С момента получения отзыва Оператор прекращает допуск ребёнка к последующим занятиям.

6.3. Отзыв не влияет на правомерность обработки, выполненной до его получения.

7. Значение согласия для оказания услуг

7.1. Фото- и видеофиксация группового тренировочного процесса является неотъемлемой частью установленного Оператором порядка оказания услуг.

Фотографии и видеозаписи используются для подтверждения проведения и посещения занятий, контроля качества услуг, рассмотрения возможных вопросов и споров о посещаемости и предоставления закрытых фото- и видеоотчётов родителям соответствующей группы.

7.2. Законный представитель вправе не предоставлять настоящее согласие. При этом оказание услуг в предусмотренном публичной офертой формате без фото- и видеофиксации невозможно, поскольку ребёнок участвует в общем групповом занятии и может попасть на фотографии и видеозаписи вместе с другими детьми.

7.3. До получения согласия ребёнок не допускается к пробному или постоянному занятию. Отзыв согласия влечёт прекращение дальнейшего участия ребёнка в занятиях, проводимых в указанном формате.

7.4. Вопросы прекращения оказания услуг и возврата стоимости неиспользованных занятий после отзыва согласия разрешаются в соответствии с публичной офертой и законодательством Российской Федерации.

8. Способы подтверждения согласия

8.1. Согласие может быть подтверждено одним из следующих способов:

8.1.1. установкой отдельного чекбокса в электронной форме или Личном кабинете;

8.1.2. ответом «Да» на отдельное сообщение администратора, содержащее ссылку на настоящий документ;

8.1.3. собственноручной подписью на бумажном экземпляре.

8.2. Молчание, отсутствие ответа или заранее установленный чекбокс не считаются согласием. До получения явного подтверждения согласия ребёнок не допускается к занятию.